

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान
आदेश

०७७-WO-०३०२

विषय:- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश।

काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९, लैनचौर, केशरमहलस्थित नेपाल निवेदक एसबिआई बैंक लि.को तर्फबाट ऐ.को संचालक समितिबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.का प्रबन्ध संचालक दिपक कुमार डेको १

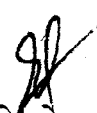
विरुद्ध

श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौं १ विपक्षी
विश्वनाथ पुडासैनीको नाति, नरहरि पुडासैनीको छोरा साविक काठमाडौं जिल्ला जोरपाटी
गा.वि.स. वडा नं. ३ को हाल परिवर्तित गोकर्णेश्वर न.पा.वडा नं. ६ बस्ने प्रभाकर पुडासैनी.. १

नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् यस अदालतको आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

तथ्य खण्ड

१. विपक्षी प्रभाकर पुडासैनी नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडमा मिति २०६७।०३।१७ देखि कार्यरत रही अन्तिम रूपमा कनिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०७५।०६।१० मा दिएको राजीनामा मिति २०७५।०७।०९ मा स्वीकृत भई सेवाबाट अलग भएका थिए। निजले श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौंमा बैंकले दुई महिनाको पारिश्रमिक कट्टा गरेको, १ वर्ष परीक्षणकालको उपदान नदिएको तथा आ.व. २०७४।०७५



को बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको "स्टाफ वेलफेयर" रकम नदिएको भनी निवेदन दिएका थिए। श्रम तथा रोजगार कार्यालयले मिति २०७६।०२।०१ मा कट्टा गरिएको दुई महिनाको पारिश्रमिक रु. ७६,४५४।- भुक्तानी पाउने निर्णय गरेको तथा स्टाफ वेलफेयर रकम सम्बन्धमा बैंक र निवेदकबीच सहमति भइसकेकाले सो विषयमा बोल्नु परेन भनी निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयउपर प्रभाकर पुडासैनीले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्दा श्रम अदालतले मिति २०७६।१०।२४ मा आ.व. २०७४।०७५ को "स्टाफ वेलफेयर" रकम समेत पाउने ठहर गरेको थियो। बोनस ऐन, २०३० तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने र सो कोषको सञ्चालन तथा उपयोग श्रम सम्बन्ध समितिको निर्णयबमोजिम मात्र हुने कानुनी व्यवस्था छ। श्रम ऐन, २०७४ को दफा २(भ) अनुसार कार्यरत श्रमिकको हितका लागि मात्र उक्त कोष प्रयोग गर्न सकिने हुँदा सेवाबाट अलग भइसकेका व्यक्तिले सो रकममा दाबी गर्न मिल्दैन। बैंकको श्रम सम्बन्ध समितिले मिति २०७५।०९।०४ मा बसेको बैठकबाट उक्त रकम बहालवाला कर्मचारीलाई मात्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। श्रम अदालतले बोनस र कल्याणकारी कोषलाई एउटै प्रकृतिको मानी निर्णय गरेको, बोनस ऐन, २०३० तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ को व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको, कल्याणकारी कोषको उपयोग सम्बन्धी अधिकार श्रम सम्बन्ध समितिमा निहित रहेको अवस्थामा बैंक व्यवस्थापनलाई मात्र दायित्व सिर्जना गरेको तथा श्रम सम्बन्ध समितिलाई विपक्षी नबनाई गरिएको फैसला कानुनविपरीत, त्रुटिपूर्ण तथा अधिकार क्षेत्रबाहिरको रहेको छ। तसर्थ, श्रम अदालतको मिति २०७६।१०।२४ को फैसला श्रम ऐन, २०७४ को दफा १११, श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ तथा प्रचलित कानुनसँग बाँझिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त फैसला तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल एसबिआई बैंक लि. को तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदन।

२. यस अदालतबाट मिति २०७७।०७।२० मा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी भएको आदेश।
- 

३. श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ अनुसार कल्याणकारी कोषको स्थापना, सञ्चालन तथा उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था भएको भए पनि बैंकले व्यवहारमा प्रत्येक वर्ष बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकमबाट "Staff Welfare" शीर्षकमा कर्मचारीहरूलाई रकम वितरण गर्दै आएको छ। एकातर्फ बैंकले उक्त रकम कर्मचारीलाई वितरण गर्न नमिल्ने भनी दाबी गर्ने र अर्कोतर्फ सोही रकम आफ्ना कर्मचारीलाई वितरण गर्दै आएको अवस्था आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको छ। म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता प्रभाकर पुडासैनीले आ.व. २०७४/०७५ को सम्पूर्ण अवधि बैंकमा कार्य गरी आफ्नो श्रम, सीप र योगदान दिएको तथा सोही आर्थिक वर्षको Welfare रकममा अन्य कर्मचारीसह आफ्नो पनि समान हक रहेको छ। बैंकले विगतदेखि उक्त रकम कर्मचारीहरूलाई वितरण गर्दै आएको तर आफूलाई मात्र उक्त सुविधाबाट वञ्चित गरिएको हुँदा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको र त्यसै आधारमा श्रम अदालतले Welfare रकम भराउने फैसला गरेको हो। बैंकको श्रम सम्बन्ध समितिले मिति २०७५।०९।०४ मा आ.व. २०७४/०७५ को Welfare रकम बहालवाला कर्मचारीलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको राजीनामा मिति २०७५।०७।०९ मा मात्र स्वीकृत भएको र आ.व. २०७४/०७५ को पूरा अवधि कार्य गरेको हुँदा उक्त निर्णयअनुसार आफू Welfare रकम प्राप्त गर्न योग्य रहेको छ। "बहालवाला कर्मचारी" भन्ने शब्दले आ.व. २०७४/०७५ भरि कार्यरत कर्मचारीलाई जनाउने र २०७५ श्रावणपछि नियुक्त नयाँ कर्मचारीलाई समेट्ने अर्थ गर्न मिल्दैन। बैंकले आफ्नै श्रम सम्बन्ध समितिको निर्णयबाट स्वीकार गरिसकेको विषयलाई पछि आएर अस्वीकार गर्न खोज्नु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ विपरीत रहेको छ। साथै श्रम अदालतले पनि "existing staff" भन्नाले सम्बन्धित आर्थिक वर्षभरि कार्यरत कर्मचारीलाई नै जनाउने भनी गरेको व्याख्या तार्किक र कानूनसम्मत रहेको छ। रिट निवेदकले श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ को प्रावधानलाई आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्दै आएको, विगतमा कल्याणकारी कोषबाट कर्मचारीलाई Welfare वितरण गर्ने कार्य स्वयं गर्दै आएको र अहिले आफूलाई रकम दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि मात्र त्यस्तो वितरण कानूनविपरीत भएको दाबी गर्नु असंगत, अविवेकपूर्ण र तर्कहीन छ।

तसर्थ श्रम अदालतको मिति २०७६।१०।२४ को फैसला कानूनसम्मत, विवेकपूर्ण तथा न्यायोचित रहेको हुँदा सो फैसला सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रभाकर पुडासैनीको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।

४. पुनरावेदक प्रभाकर पुडासैनी मिति २०६७।०३।१७ मा जुनियर असिस्टेन्ट पदमा नियुक्त भई करिब ८ वर्ष ३ महिना निरन्तर सेवा गरी मिति २०७५।०६।१० मा घरायसी कारण देखाई राजीनामा दिएको र उक्त राजीनामा मिति २०७५।०७।०९ मा स्वीकृत भएको देखिन्छ। निजले सेवाबाट अलग हुँदा दुई महिनाको पारिश्रमिक, परीक्षणकालको उपदान तथा आ.व. २०७४।०७५ को Staff Welfare रकम नपाएको भनी श्रम तथा रोजगार कार्यालय, काठमाडौँमा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयले कट्टा गरिएको पारिश्रमिक रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको तथा Staff Welfare सम्बन्धमा पक्षहरूबीच सहमति भइसकेको भनी निर्णय गरेको देखिन्छ। विपक्षी प्रतिष्ठानलाई आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि विनियमावली बनाउने अधिकार भए तापनि त्यस्तो विनियमावली श्रम ऐन, २०७४ ले निर्धारण गरेको न्यूनतम श्रम अधिकार र सेवा-सुविधाभन्दा प्रतिकूल हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा प्रतिष्ठानको विनियमावलीमा रहेको तीन महिना अगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाको आधारमा पुनरावेदकले एक महिना मात्र सूचना दिई राजीनामा गरेको भन्दै दुई महिनाको पारिश्रमिक कट्टा गर्नु श्रम ऐनको भावना विपरीत भएकाले पुनरावेदकलाई रु. ७६,४५४।- भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गरेको निर्णय कानूनसम्मत रहेको छ। आ.व. २०७४।०७५ को Staff Welfare रकम सम्बन्धमा पुनरावेदकले उक्त आर्थिक वर्षभरि अन्य कर्मचारीसह पूर्ण समय कार्य गरी आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको तथा आ.व. २०७५।०७६ मा मात्र स्वेच्छाले सेवाबाट अलग भएको तथ्य स्थापित छ। सेवाबाट अवकाश वा अलग भएको कारणले श्रमिकले आफूले कार्य गरेको अवधिको पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानसँग सम्बन्धित रकमबाट वञ्चित हुन नसक्ने र त्यस्तो रकम भुक्तानी गर्नु रोजगारदाताको दायित्व हुन्छ। पुनरावेदकले दाबी गरेको Staff Welfare रकम निज कार्यरत रहेको अवधिमा बैंकको नाफाबाट छुट्याइएको रकम भएको, उक्त रकममा पुनरावेदकको समेत श्रम, योगदान र सहभागिता रहेको तथा केवल सेवाबाट अलग भइसकेको आधारमा सो रकम नपाउने भन्नु न्यायोचित, विवेकसम्मत र श्रम न्यायको

१५

सिद्धान्त अनुकूल हुने देखिदैन। साथै प्रत्यर्थी प्रतिष्ठानको श्रम सम्बन्ध समितिको मिति २०७५।०९।०४ को निर्णय श्रम ऐन, २०७४ को मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। तसर्थ, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०७६।०२।०१ को निर्णयले Staff Welfare सम्बन्धी मागमा केही नबोलेको हदसम्म उक्त निर्णय उल्टी गरी आ.व. २०७४।०७५ को Staff Welfare रकम पुनरावेदक प्रभाकर पुडासैनीले पाउने ठहर गरिएको श्रम अदालतको मिति २०७६।१०।२४ को फैसला कानून, न्याय र श्रम अधिकारको सिद्धान्त अनुरूप रहेको तथा उक्त फैसलाबाट निवेदकको कुनै कानूनी वा संवैधानिक हकमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको श्रम अदालतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।

आदेश खण्ड

५. नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिलसंलग्न कागजात अध्ययन गरी हेरियो।
६. निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य तथा विद्वान अधिवक्ता श्री राजु शाक्यले विवादित Staff Welfare रकम बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम स्थापित कल्याणकारी कोष अन्तर्गतको रकम भएको, उक्त कोषको सञ्चालन तथा उपयोग श्रम सम्बन्ध समितिको निर्णयबमोजिम मात्र हुने र सो रकम कार्यरत श्रमिक तथा निजका परिवारको हितका लागि मात्र खर्च गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीको राजीनामा मिति २०७५।०७।०९ मा स्वीकृत भई निज बैंकको सेवाबाट अलग भइसकेको अवस्थामा मिति २०७५।०९।०४ मा बसेको श्रम सम्बन्ध समितिले कल्याणकारी कोषको रकम बहालवाला कर्मचारीका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको तथ्य निर्विवाद छ। श्रम अदालतले Staff Welfare रकमलाई श्रमिकको पारिश्रमिक वा आर्जित सेवा-सुविधा सरह मानी विपक्षीलाई उक्त रकम दिलाउने ठहर गरेको देखिए तापनि कल्याणकारी कोषको रकम श्रमिकको व्यक्तिगत हक सिर्जना गर्ने वा सेवा समाप्तिपश्चात अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रकृतिको रकम नभई सामूहिक हितका लागि स्थापित कोषको रकम भएको, सो कोषको उपयोग सम्बन्धी अधिकार कानूनले श्रम सम्बन्ध समितिलाई दान गरेको तथा उक्त समितिको निर्णयको वैधता परीक्षण

98

नगरी बैंक व्यवस्थापनमाथि मात्र दायित्व सिर्जना गर्ने गरी विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीलाई Staff Welfare रकम उपलब्ध गराउनु भनी फैसला भएको अवस्था हुँदा श्रम अदालतको मिति २०७६।१०।२४ को फैसला श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ को मर्म, उद्देश्य र व्यवस्था प्रतिकूल हुँदा उक्त फैसला तथा सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो।

७. विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश रेग्मीले रिट निवेदक बैंकले श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम कल्याणकारी कोषको रकम कर्मचारीलाई वितरण गर्न नमिल्ने भनी जिकिर लिए पनि व्यवहारमा प्रत्येक वर्ष बोनस वितरणपश्चात बाँकी रहेको रकमबाट Staff Welfare शीर्षकमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई रकम वितरण गर्दै आएको तथ्य स्वयं निवेदककै स्वीकारोक्तिबाट पुष्टि भएको छ। आ.व. २०७४/०७५ को सम्पूर्ण अवधिभर विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीले अन्य कर्मचारीसरह सेवा गरी उक्त रकम सिर्जनामा योगदान पुऱ्याएको, मिति २०७५।०७।०९ सम्म बैंकको सेवामा रहेको अवस्थामा श्रम सम्बन्ध समितिको मिति २०७५।०९।०४ को निर्णयबाट आ.व. २०७४/०७५ को Welfare रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको हुँदा निज सो सुविधाको वैधानिक हिस्सेदार हुन। एकातर्फ बैंकले Welfare रकम वितरण गर्दै आएको र अर्कोतर्फ त्यस्तो वितरण नै कानूनविपरीत रहेको भनी जिकिर लिनु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ विपरीत रहेको छ। श्रम अदालतले पनि विपक्षीले आ.व. २०७४/०७५ भरि सेवा प्रदान गरी उक्त रकममा योगदान गरेको र सेवाबाट अलग भएको मात्र आधारमा सो रकमबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी फैसला गरेको हुँदा उक्त फैसलाबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हकमा आघात नपरेकोले श्रम अदालतको मिति २०७६।१०।२४ को फैसला सदर गरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो।

८. उपरोक्त बहस जिकिर समेत सुनि निवेदकको रिट निवेदन, विपक्षी कार्यालयको लिखित जवाफ एवं मिसिल सामेल कागजातको अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।

९. अब, इन्साफतर्फ विचार गर्दा, निवेदक बैंकको आ.व. २०७४/०७५ को बोनस वितरण पश्चात बाँकी रहेको रकम बोनस ऐन, २०३० तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४

98

बमोजिम स्थापित कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने र उक्त कोषको सञ्चालन तथा उपयोग श्रम सम्बन्ध समितिको निर्णयबमोजिम कार्यरत श्रमिक तथा निजका परिवारको हितका लागि मात्र गर्न सकिने हुँदा सेवाबाट अलग भइसकेका विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीलाई उक्त कोषबाट Staff Welfare को रकम भुक्तानी दिनु भनी श्रम अदालतबाट भएको फैसला कानूनविपरीत रहेकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी निवेदकले माग गरेको देखियो। बैंकले विगतदेखि नै सोही कोषबाट कर्मचारीहरूलाई रकम वितरण गर्दै आएको, विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीले आ.व. २०७४/०७५ को सम्पूर्ण अवधिभर बैंकमा कार्य गरी उक्त रकम सिर्जनामा अन्य कर्मचारीसहर योगदान पुऱ्याएको तथा सोही आर्थिक वर्षमा वितरण गरिएको रकमबाट निजलाई मात्र वञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा निजले समेत उक्त रकम प्राप्त गर्ने गरी श्रम अदालतबाट फैसला भएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखियो।

१०. निवेदन व्यहोरा तथा विपक्षीको लिखित जवाफ समेतबाट विपक्षी प्रभाकर पुडासैनी मिति २०६७।०३।१७ मा किनिष्ठ सहायक पदमा नियुक्त भई पछिल्लो पटक किनिष्ठ अधिकृतको पदमा बढुवा भई मिति २०७५।०७।०९ सम्म निवेदक बैंकमा कार्यरत रहेको तथ्यमा विवाद रहेको देखिदैन। निवेदकले मिति २०७५।०६।१० मा पेश गरेको राजिनामा मिति २०७५।०७।०९ मा स्वीकृत भएकोमा निजले आ.व. २०७४/०७५ को सम्पूर्ण अवधिभर बैंकमा कार्यरत रहेको तथ्य समेत विवादरहित रहेको देखिन्छ। विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीले आफुले राजिनामा दिँदा बैंकले २ महिना अवधिको पारिश्रमिक रकम रु. ७६,४५४।- कट्टा गरेको, १ वर्ष परिक्षणकाल अवधिको उपदान नदिएको र आ.व. ०७४/०७५ को Welfare रकम भुक्तानी नदिएको भनी श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा प्रभाकर पुडासैनीले कट्टा गरिएको २ महिनाको पारिश्रमिक रु. ७६,४५४।- भुक्तानी पाउने तथा कल्याणकारी रकमका सम्बन्धमा बैंक र विपक्षीको सहमति भईसकेकाले बोलिरहन परेन भनी निर्णय भएको र सो उपर विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा निवेदक बैंकले विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीको कट्टा गरिएको २ महिनाको पारिश्रमिक रकम रु. ७६,४५४।- भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय मिलेको तथा Staff Welfare को रकम सम्बन्धमा केही नबोली श्रम तथा रोजगार कार्यालय, काठमाडौँबाट भएको फैसला उल्टी भई पुनरावेदकले भुक्तानी पाउने ठहर्छ भनी श्रम अदालतबाट मिति २०७६।१०।२४ मा फैसला भएको

88

मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ। श्रम अदालतबाट प्रभाकर पुडासैनीले २ महिना अवधिको पारिश्रमिक रकम रु. ७६,४५४।- प्राप्त गर्ने गरी भएको फैसलाको हकमा निजले कानूनद्वारा निर्धारित १ महिना समायावधि अगावै राजिनामा गरेको देखिदा निजको उक्त कार्य श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४४ को उपदफा (१) को खण्ड (ग)^१ बमोजिम कानूनसम्मत रहेको देखिदा सो हदसम्म श्रम अदालतको मिति २०७६।१०।२४ को फैसला बदर गर्नुपर्ने देखिएन। साथै, प्रभाकर पुडासैनीलाई २ महिना अवधिको पारिश्रमिक रकम रु. ७६,४५४।- दिनु नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा निवेदक बैंकको कुनै मागदावी नरहेकाले सो सम्बन्धमा थप विश्लेषण गर्नुपर्ने समेत देखिएन।

११. निवेदक बैंकको श्रम सम्बन्ध समितिले मिति २०७५।०९।०४ मा आ.व. २०७४/०७५ सँग सम्बन्धित Welfare रकम बाहलवाला कर्मचारीहरूलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णयबमोजिम आफु पनि मापदण्डमा पर्ने हुनाले उक्त रकम आफूले समेत भुक्तानी पाउनुपर्ने सम्बन्धमा विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीले श्रम अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा Staff Welfare को रकम विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीलाई समेत भुक्तानी दिनु भनी फैसला भएको र रिट निवेदकले उक्त रकम बैंकको सेवाबाट अलग भइसकेको व्यक्तिले प्राप्त गर्न नसक्ने तथा श्रम अदालतको फैसलाबाट उपचारको मार्ग समाप्त भई बैंक व्यवस्थापकलाई एक पक्षिय रूपमा दायित्व सिर्जना भएको आधार ग्रहण गरी प्रस्तुत निवेदन माफत उपचार खोजेको सन्दर्भमा बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम गठन भएको कल्याणकारी कोषको कानूनी प्रकृति के हो, सो कोषमा जम्मा भएको रकम व्यक्तिगत रूपमा श्रमिकले दाबी गर्न सक्ने आर्जित सेवा-सुविधा हो वा श्रमिकहरूको सामूहिक हितका लागि स्थापित कोषको रकम हो भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक हुन आएको देखिन्छ।

१२. सो सन्दर्भमा हेर्दा, बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ कल्याणकारी कोष अन्तर्गत उपदफा १ मा "दफा ५ बमोजिम बोनस बापत छुट्याइएको रकम मध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि

^१ सूचना दिनु पर्ने: (१) खराब आचरणमा कारवाही भई रोजगारी अन्त्य भएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा रोजगार सम्बन्ध अन्त्य गर्नुअघि रोजगारदाता वा श्रमिकले एक अर्कोलाई देहाय बमोजिम सूचना दिनु पर्नेछ:-

(ग) एक वर्षभन्दा बढी अवधिको रोजगारीको हकमा कम्तीमा तीस दिन अगावै।

१४

बाँकी रहन आएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत रकम प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी तीस प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हक हीतको लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिनेछ" भनी तथा उपदफा २ मा " उपदफा (१) बमोजिमको कल्याणकारी कोषहरुको सञ्चालन कर्मचारीको सहभागिता रहने गरी तोकिए बमोजिम हुनेछ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। त्यस्तै श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ मा निम्न उल्लिखित व्यवस्था रहेको देखिन्छ:-

८४. कल्याणकारी कोषको सञ्चालन: (१) बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ बमोजिम बोनस वितरण गरी बाँकी रहेको रकम व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठान स्तरमा कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कल्याणकारी कोषमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ बमोजिम बोनस वितरण गरी बाँकी रहेको मध्ये सत्तरी प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ।

(३) कोषको सञ्चालन र प्रयोग श्रम सम्बन्ध समितिको निर्णय बमोजिम हुनेछ।

(४) कोषमा भएको रकमको प्रयोग गर्दा प्रतिष्ठानका सबै प्रकारका श्रमिक वा निजका परिवारका सदस्यहरुको उपचार, शैक्षिक विकास, खेलकुद वा मनोरञ्जन प्रयोजनका लागि तथा सबै श्रमिकको हित हुने अन्य कार्यका लागि खर्च गर्न सकिनेछ।

(५) कल्याणकारी कोषमा रकम बाँकी रहँदै प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै श्रमिक कटौतीमा परेमा वा प्रतिष्ठान लिक्विडेशनमा गएमा उक्त रकम लिक्विडेशन प्रकृया प्रारम्भ हुनुभन्दा एक वर्ष अघिसम्म प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई दामासाहीले वितरण गर्नु पर्नेछ।

१३. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा विधायिकाको उद्देश्य (legislative intent) र प्रावधानको समग्र संरचनालाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। बोनस ऐन, २०३० ले कल्याणकारी कोष गठन प्रकृयाका सम्बन्धमा तथा सो कोषको सञ्चालन कार्यरत कर्मचारीहरुको सहभागितामा गरिने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ ले कल्याणकारी कोषको गठन, सञ्चालन प्रकृया, कोषमा जम्मा भएको रकमको परिचालन सम्बन्धमा तथा श्रमिकको हकमा कोषको रकम दामासाही किसिमले वितरण हुने अवस्थाका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। कल्याणकारी कोष प्रत्येक प्रतिष्ठानमा गठन हुने बोनस ऐन, श्रम ऐन तथा नियमका अधिनमा रहि श्रम सम्बन्ध



समितिको निर्णय बमोजिम सञ्चालन हुने एक स्थायी कोषको रूपमा रहेको देखिन्छ। बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ बमोजिम बोनस वितरणपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी तीस प्रतिशत रकम राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिनु पर्ने देखिन्छ। उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ को उपनियम (४) बमोजिम कर्मचारी तथा तिनका परिवारको हित र कल्याणकारी काममा खर्च गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

१४. प्रस्तुत विवादमा विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ भरि सेवा गरेको आधारमा उक्त वर्षसँग सम्बन्धित Staff Welfare रकम निजलाई समेत भुक्तानी दिनु भनी श्रम अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ। तर कुनै श्रमिकले प्रतिष्ठानमा सेवा गरेको आधारमा मात्र कल्याणकारी कोषमा संचित रकममा निजको व्यक्तिगत साम्पत्तिक अधिकार (vested right) स्थापित हुन्छ भन्ने मौजुदा कानूनको व्यवस्थाबाट देखिँदैन। श्रमिकले बोनसमा दाबी गर्न सक्ने अधिकार र बोनस वितरणपश्चात बाँकी रहेको रकमबाट सिर्जित कल्याणकारी कोषको उपयोगबाट लाभान्वित हुन सक्ने अपेक्षा (expectation of benefit) बीच मौलिक भिन्नता रहेको हुन्छ। पहिलो बोनस प्राप्त गर्ने अधिकार वैयक्तिक कानूनी अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ भने दोस्रो कल्याणकारी कोषबाट लाभान्वित हुने सम्बन्धमा सामूहिक कल्याणका लागि स्थापित श्रम सम्बन्ध समिति (संस्थागत व्यवस्था) को निर्णयसँग सम्बन्धित देखिन्छ। बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम स्थापित कल्याणकारी कोषबाट लाभ प्राप्त हुने वा नहुने विषय नियम ८४(३) बमोजिमको श्रम सम्बन्ध समितिले नियम ८४(४) अनुरूप कोषको उद्देश्य, आवश्यकता र समग्र श्रमिक हितलाई दृष्टिगत गरी गर्ने निर्णयमा निर्भर हुने देखिन्छ। नियम ८४(५) को अवस्था बाहेक कल्याणकारी कोषबाट व्यक्तिगत रूपमा कुनै रकमबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन।

१५. रिट निवेदनमा उल्लिखित श्रम सम्बन्ध समितिको मिति २०७५।०९।०४ को निर्णयबाट उक्त रकम बहालवाला कर्मचारीहरूको हितका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। कानूनले नै कोषको सञ्चालन र प्रयोगको अधिकार श्रम सम्बन्ध समितिलाई प्रदान गरेको अवस्थामा उक्त निर्णय स्पष्ट रूपमा कानूनविपरीत, दुर्भावनापूर्ण वा अधिकारको दुरुपयोग

91

विपक्षीलाई Staff Welfare रकम भुक्तानी दिनु भनी गरेको फैसलाबाट श्रम अदालतले कल्याणकारी कोषको रकमको कानूनी स्वरूपलाई बोनस वा व्यक्तिगत सेवा सुविधासरह ग्रहण गरेको अवस्था देखिन आउँछ। तर बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ अनुसार बोनस वितरणपश्चात कल्याणकारी कोषमा रूपान्तरण भइसकेको रकमको कानूनी चरित्र बोनसको जस्तो व्यक्तिगत दाबीयोग्य नरही सामूहिक हितका लागि विनियोजित संस्थागत सम्पत्तिको रूपमा परिणत हुने हुँदा बोनस र सामूहिक हितका लागि विनियोजित रकमका यी दुई अवधारणालाई एकै रूपमा ग्रहण गर्दा कानूनको उद्देश्य र संरचनासँग विपरित हुने देखिन्छ।

१६. बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ को समष्टिगत अध्ययनबाट बोनस वितरणपश्चात बाँकी रहन आएको रकमलाई व्यक्तिगत बोनस वा श्रमिकको निजी साम्पत्तिक हकको विषय नबनाई सामूहिक श्रमिक कल्याणका लागि स्थापना गरिने संस्थागत कोषको रूपमा व्यवस्थापन गर्न खोजिएको विधायिकाको स्पष्ट उद्देश्य रहेको देखिन्छ। श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४(४) मा उपचार, शैक्षिक विकास, खेलकुद तथा मनोरञ्जन प्रयोजनका लागि कोषको रकम खर्च गर्न सकिने भनी विशेष प्रयोजनहरू उल्लेख गरी तत्पश्चात “सबै श्रमिकको हित हुने अन्य कार्य” भन्ने सामान्य शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। कानून व्याख्याको ejusdem generis सिद्धान्तअनुसार उक्त सामान्य शब्दावलीलाई अघिल्ला विशेष शब्दहरूसँग समान प्रकृति र वर्गका सामूहिक कल्याणसम्बन्धी कार्यसम्म सीमित रूपमा बुझनुपर्ने हुन्छ। जस्तै- कर्मचारी वा तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरू विरामी भई वा दुर्घटना परी तत्काल आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने, कर्मचारी वा तिनीहरूका बालबालिकाहरूको शिक्षाको व्यवस्था गर्न, कर्मचारीको लागि खेलकुद, मनोरञ्जन, पुस्तकालय, क्लब आदिको व्यवस्था गर्न, कर्मचारीलाई असाधारण परिस्थितिमा परी आएमा सहूलियत दरमा सापटी दिन, दैवीप्रकोप एवं महामारी जस्तो आपतकालीन घटना घटेमा कर्मचारीलाई आपतकालीन सहयोग गर्ने कार्यमा, कर्मचारीहरूको सामूहिक हित हुने किसिमका अन्य कल्याणकारी कार्यमा साथै कर्मचारीलाई आफ्नो कामको सिलसिलामा शरीरमा घाउ चोट पटक लागेमा वा अंग भंग भएका वा मृत्यु भएका त्यसको क्षतिपूर्ति निज वा निजको परिवारले तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउने काममा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। उक्त

१४

परिवारले तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउने काममा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। उक्त व्यवस्थालाई आधार बनाई श्रमिकलाई व्यक्तिगत रूपमा नगद रकम वितरण गर्नुपर्ने वा व्यक्तिगत हक सिर्जना भएको अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन।

१७. यदि बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकममा प्रत्येक श्रमिकको व्यक्तिगत तथा अनुपातिक स्वामित्व वा दाबी रहने हो भने त्यसका लागि कानूनले स्पष्ट रूपमा वितरणको आधार, दाबीको प्रक्रिया तथा अधिकारको स्वरूप निर्धारण गरेको हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहन्थ्यो। तर बोनस ऐन, २०३० र श्रम नियमावली, २०७५ मा कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमका सम्बन्धमा व्यक्तिगत रूपमा दावी गर्न सकिने कुनै किसिमको व्यवस्था गरिएको पाइँदैन। बरु नियम ८४(५) मा प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै श्रमिक कटौतीमा परेमा वा प्रतिष्ठान लिक्विडेशनमा गएको विशेष अवस्थामा मात्र कोषमा रहेको रकम दामासाहीले वितरण गरिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। कानून व्याख्याको *expressio unius est exclusio alterius* सिद्धान्तअनुसार कुनै कानूनी व्यवस्थाले विशेष परिस्थितिमा वितरणको अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा सामान्य परिस्थितिमा जस्तो त्यस्तो अधिकार स्वतः विद्यमान रहेको मान्न नमिल्ने हुँदा कल्याणकारी कोषको रकम व्यक्तिगत रूपमा दाबी गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन। यसरी विधायिकाले अपवादको रूपमा मात्र व्यक्तिगत रूपमा वितरण गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा विशेष अवस्थालाई समेत सामान्य अवस्था सरह व्याख्या गर्नु विधायिकाको उद्देश्य र न्यायिक मान्यता विपरित हुन देखिन्छ। यसरी हेर्दा कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकममा कुनै श्रमिकको व्यक्तिगत हक स्थापित नहुने बरु उक्त कोषको सञ्चालन तथा उपयोग सम्बन्धी अधिकार श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४(३) बमोजिम श्रम सम्बन्ध समितिमा निहित रहने देखिन्छ। अतः कल्याणकारी कोषको रकमलाई व्यक्तिगत दाबीयोग्य लाभ मानी विपक्षीलाई भुक्तानी दिलाउने गरी श्रम अदालतबाट भएको फैसला कानूनको उद्देश्य, संरचना तथा स्थापित व्याख्यात्मक सिद्धान्तहरूसँग मेल नखाने देखिन्छ।

१८. अतः माथि विवेचित आधार कारण समेतबाट बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ को समग्र अध्ययनबाट बोनस वितरणपश्चात कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकममा कुनै श्रमिकको व्यक्तिगत हक सिर्जना नहुने, उक्त रकमको सञ्चालन तथा उपयोग सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार श्रम सम्बन्ध समितिमा निहित रहने तथा

११

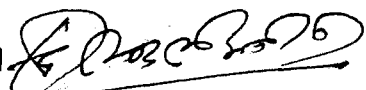
नियम ८४(५) मा उल्लिखित विशेष अवस्थाबाहेक सो रकम व्यक्तिगत रूपमा वितरण गर्न सकिने अवस्था नरहेको देखिँदा विपक्षीलाई आ.व. २०७४/०७५ को Staff Welfare रकम व्यक्तिगत रूपमा भुक्तानी दिनु भनी ठहर गरेको श्रम अदालतको फैसला सो हदसम्म बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ को प्रतिकूल रहेको देखिँदा उक्त फैसला विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीलाई Staff Welfare रकम भुक्तानी दिनु भन्ने हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।

१९. मिसिल संलग्न रिट निवेदनको प्रकरण २ को (ड) मा निवेदक बैंक स्वयंले श्रम सम्बन्ध समितिको मिति २०७५।०९।०४ मा बसेको ३० औं बैठकको निर्णयबमोजिम बोनस वितरण पश्चात बाँकी रहेको रकम बहालवाला कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा रिट निवेदकले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम बाहलवाला कर्मचारीलाई वितरण गरिएको भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ भने विपक्षी प्रभाकर पुडासैनीले बैंकले कल्याणकारी कोषको रकम वितरण गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिएपनि व्यवहारमा प्रत्येक वर्ष बोनस वितरणपश्चात बाँकी रहेको रकमबाट Staff Welfare शीर्षकमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई रकम वितरण गर्दै आएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। कल्याणकारी कोष कुनै श्रमिकलाई व्यक्तिगत लाभान्श वा अतिरिक्त पारिश्रमिक वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित कोष नभई श्रमिक तथा निजका परिवारको सामूहिक हित, संरक्षण, उपचार, शैक्षिक विकास, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा अन्य कल्याणकारी कार्यका लागि स्थापना गरिएको संस्थागत कोषको रूपमा रहेको हुन्छ। नियम ८४(४) ले कोषको रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गर्न सकिने भन्ने विषयलाई सीमित र उद्देश्यपरक रूपमा निर्धारण गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्ने वा कुनै आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनको आधारमा हिस्सा बाँड्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन। कानूनले कल्याणकारी कोषलाई श्रमिकको व्यक्तिगत सम्पत्ति वा वितरणयोग्य रकमको रूपमा नभई सामाजिक सुरक्षा र सामूहिक कल्याणको माध्यमको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। बैंकको श्रम सम्बन्ध समितिले उक्त रकम बहालवाला कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष वितरण गर्ने गरी गरेको निर्णय श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ को उद्देश्य र मर्म विपरीत रहेको देखिन्छ। कल्याणकारी कोषको रकमलाई श्रमिकहरूबीच बाँड्ने अभ्यासलाई वैधानिकता प्रदान गर्न मिल्दैन। कानूनले

निर्दिष्ट गरेको उद्देश्यभन्दा बाहिर गई कोषको रकम वितरण गर्नु कल्याणकारी कोषको अवधारणा र श्रम कानूनले परिकल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य विपरीत हुन जान्छ। तसर्थ कल्याणकारी कोषको रकम श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८४ मा निर्दिष्ट कल्याणकारी प्रयोजनमा मात्र खर्च गरिनुपर्ने र भविष्यमा समेत त्यस्तो रकमलाई कर्मचारीहरूबीच नगदका रूपमा बाँडफाँड गर्न नमिल्ने हुँदा सम्बन्धित श्रम सम्बन्ध समितिलाई निवेदक बैंक व्यवस्थापन मार्फत उक्त कोषको रकम कानूनले निर्धारण गरेको उद्देश्यअनुरूप मात्र परिचालन गर्नु तथा प्रत्यक्ष नगद वितरण नगर्नु भनी ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

२०. प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी आवश्यक कार्यार्थ विपक्षीहरूलाई दिनु। सरोकारवालाले प्रस्तुत आदेशको नक्कल माग गरे सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को परिच्छेद-११ बमोजिम नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि दिनु। आदेशको विद्युतीय प्रति यस अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी आदेशको पीठमा जनाउनु। प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु।


हरिप्रसाद फुयाल
न्यायाधीश

उक्त आदेशमा सहमत छु। 
अब्दुल अजीज मुसलमान
न्यायाधीश

इजलास अधिकृत (उपसचिव): नवराज सिंखडा

कम्प्युटर अपरेटर: रामशरण तिमिल्सिना

ईति सम्बत् २०८३ साल वैशाख २४ गते रोज ५ शुभम्..... ।